

영화 상영계약서

(독립·예술영화 전용상영관 계약 — 데모용 가상 계약서)

※ 본 계약서는 「독립영화관 온체인 정산 인프라」 해커톤 프로젝트의 데모(STAGE 0 계약 온보딩)를 위해 작성된 가상 문서입니다. 문화체육관광부 「영화상영 표준계약서」(기본계약·개별상영계약 통합형)와 IFTA 배급계약 표준 조항(위터폴·MG 구조)을 참고하여 재구성했으며, 계약당사자·영화명·금액은 전부 가상입니다. 이 문서는 정산 규칙 추출 AI(Gemini)의 테스트 입력으로 사용되며, 제9조와 별첨 특약사항 사이에 정산기한이 서로 다르게 기재되어 있는 부분은 충돌 탐지 기능 검증을 위해 의도적으로 심어둔 것입니다.

문서번호	CONTRACT-DEMO-001 (가상)
작성일	2026-07-29
배급자	주식회사 미리내필름배급 (이하 '배급자')
상영자	인디스퀘어 시네마 (서울 소재 예술영화전용관, 이하 '상영자')
계약 영화	「붉은 노을 아래」 (감독: Sola Na, 러닝타임 104분, 한국영화)

배급자 **주식회사 미리내필름배급**(이하 '배급자'라 한다)와 상영자 **인디스퀘어 시네마**(이하 '상영자'라 한다)는 배급자가 배급하는 계약 영화를 상영자가 운영하는 영화상영관(이하 '극장'이라 한다)에 상영 하도록 함에 있어 아래와 같이 계약을 체결한다.

제 1 조 (목적)

배급자는 계약기간 동안 상영자에게 계약 영화를 배급하며, 상영자는 본 계약에서 정한 조건에 따라 자신이 운영하는 극장에 계약 영화를 상영하는 데에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의)

- 상영권료(부금) : 배급자가 상영자에게 계약 영화를 상영하도록 허락하는 대가를 말하며, '순 입장료'에 부금율을 곱한 금액으로 산정한다.
- 순 입장료 : 상영자가 계약 영화의 입장료로 받은 총 금액(관람 인원 × 입장료)에서 영화발전기금, 부가가치세 등 법률에 의하여 관람객으로부터 일률적으로 징수되는 금액을 제외한 나머지 금액을 말한다.
- 부금율 : 배급자와 상영자가 순입장료를 상호간에 분배하는 비율을 말한다.
- 배급 풀(Distributor Pool) : 순입장료 중 부금율에 따라 배급자에게 귀속되는 몫으로, 제12조의 배급수수료·최소보장금(MG) 상환·투자금 상환·이익배분이 순차적으로 실행되는 재원을 말한다.
- 최소보장금(MG, Minimum Guarantee) : 배급자가 투자자·제작사에 대해 배급 풀 수익으로 우선 상환하기로 약정한 금액을 말하며, 제12조에서 정한다.

제 3 조 (계약기간)

이 계약은 2026년 8월 1일부터 2026년 12월 31일까지 그 효력이 있다.

제 4 조 (계약 기본사항)

영화 제목	붉은 노을 아래
예매개시일	개봉일(목요일) 기준 최소 3일 전인 월요일
상영개시일	2026년 8월 6일(목)
부금율 (제6조 관련)	서울특별시 소재 상영관: 극장 50% / 배급 풀 50% (5:5)
상영 스크린	인디스퀘어 시네마 1관 (서울, 총 1개 스크린 독점 상영)
상영관 좌석수	40석
상영기간	개봉일로부터 14일간 (최소상영보장기간 7일 포함)
1일 상영 최소 횟수	2회
무료입장한도	총 관람객 대비 5% (제10조)

※ 지역별 부금율 구간(서울 / 서울 외)은 표준계약서 양식을 따르되, 본 계약은 서울 소재 단일관 데모이므로 서울 구간(5:5)만 적용한다.

제 5 조 (상영의 허락)

배급자는 상영자에게 계약 영화를 제4조에서 지정된 극장에서 지정된 기간 동안 공개 상영할 권리를 부여하며, 상영자는 계약 영화를 제4조에서 정한 조건에 따라서만 상영할 수 있고 다른 시간·장소·형태·목적으로 이용할 수 없다.

제 6 조 (상영권료의 산정비율)

- 부금율은 고정된 비율의 정율 방식을 적용하며, 제4조에서 정한 비율에 따른다.
- 상영자는 영화 상영과 관련하여 입장수입과 입장객 수를 나타내는 정확한 기록을 유지하여야 한다.

제 7 조 (상영의 조건)

- 상영자는 계약 영화에 대하여 개봉일로부터 7일 동안의 상영을 보장한다.
- 상영자는 최소 1개의 스크린에서 계약 영화를 독점적으로 상영하여야 하며, 최소상영보장기간 경과 후에는 상호 합의 하에 교차상영을 할 수 있다.

제 8 조 (예매 개시)

상영자는 계약 영화에 대하여 목요일 개봉 기준 최소 3일 전인 월요일까지 예매를 개시한다. 다만 영상물등급위원회의 심의 지연 등 부득이한 사유가 있는 경우 배급자와 사전 협의를 거쳐 예매 개시일을 늦출 수 있다.

제 9 조 (상영권료의 지급과 지연손해금)

- ① 상영자는 계약 영화의 상영 종료일로부터 7일 이내에 입장료액, 관람객 인원 및 이를 기초로 산정한 순 입장료 금액을 배급자에게 서면으로 제공한다.
- ② 배급자는 상영자가 제공한 내역에 이의가 있을 경우 서면으로 통지하고 추가 자료를 요구할 수 있으며, 협의하여 상영권료를 확인한 후 세금계산서를 발행한다.
- ③ 상영자는 계약 영화의 상영 종료일로부터 45일 이내에 상영권료를 배급자가 지정하는 계좌로 지급하여야 한다.
- ④ 상영자가 정해진 기간 내에 지급하지 않을 경우, 지급예정일 다음날부터 완제일까지 연 10%의 지연손해금을 가산하여 지급한다.

제 10 조 (무료입장)

- ① 상영자는 계약 영화에 대한 총 관람객(유료+무료) 중 무료입장객이 차지하는 비율(이하 '무료입장한도비율')이 5%를 초과할 수 없다.
- ② 사회공헌활동, 기자·VIP 초청 시사회 등 배급자와 사전 서면 합의된 무료입장은 무료입장한도비율 계산에서 제외한다.
- ③ 상영자가 무료입장한도비율을 초과한 경우, 초과 인원 1인당 최대 2,000원(VAT 별도) 범위 내에서 배급자와 협의하여 정산한다.

제 11 조 (할인 처리 기준)

조조·심야·통신사 제휴·멤버십 등 상영자가 자체적으로 운영하는 할인으로 인하여 실결제액이 정가보다 낮아진 경우, 그 차액은 극장과 배급 풀이 부금율(제4조)에 따라 안분하여 부담한다(比例分擔, PRO_RATA). 상영권료 정산의 기준액은 정가가 아닌 실결제액(ACTUAL_PAID)으로 한다.

제 12 조 (배급 풀 내부 정산 — 배급수수료·최소보장금·투자상환·이익배분)

본 계약의 배급 풀(제2조 ④) 몫은 아래의 순서에 따라 순차적으로 분배한다. 이 조항은 배급자·투자자(주식회사 한빛시네마투자조합)·제작사(산책영화사) 간 별도 투자계약에서 정한 배분 구조를 본 상영계약에 준용한 것이다.

1단계 — 배급수수료	배급 풀 매출의 10%를 배급자가 배급수수료로 우선 수취한다.
2단계 — 최소보장금 (MG) 상환	배급수수료 공제 후 잔액에서, 배급자가 투자자에게 약정한 최소보장금 미화 5,000,000원 상당액을 잔액이 소진될 때까지 우선 상환한다. (본 계약은 소규모 데모용으로 MG를 소액으로 설정한다)

3단계 — 투자금 상환	MG 상환 완료 후, 총 제작비에 도달할 때까지 투자자에게 투자원금을 상환한다.
4단계 — 손익분기 후 이익배분	투자원금 상환이 완료되어 손익분기(Break-even)에 도달한 이후 발생하는 잔여 이익은 투자자 60% : 제작사 40%의 비율로 배분한다.

※ 제12조는 극장(상영자) 몫과는 무관하며, 배급 풀 내부에서만 순차 집행된다. 정산 시스템은 이 표의 순서를 그대로 결정론적 규칙(waterfall)으로 고정한다.

제 13 조 (환불 처리 기준)

- ① 관객의 환불 요청은 해당 회차 상영 개시 전까지(UNTIL_SHOWTIME) 접수하며, 이 경우 해당 티켓의 귀속을 취소하고 결제대금을 관객에게 반환한다.
- ② 상영 개시 이후의 환불 요청은 정산 담당자의 개별 심사(수동 검토)를 거쳐 처리하며, 이 경우 해당 금액은 정산 보류(Disputed) 상태로 우선 격리한다.
- ③ 상영자는 환불에 대비하여 회차별 수입장료의 3%를 환불충당금으로 예비하며, 해당 회차 상영 종료 시점에 충당금은 해제되어 정상 정산에 합산한다.
- ④ 회차별 환불률이 총 발권 건수의 10%를 초과하는 경우 이를 계약상 환불률 상한 초과로 본다. 이 경우 해당 회차의 정산금은 자동으로 정산 보류(Disputed) 상태로 전환되며, 배급자와 상영자는 환불 사유와 내역을 공동 검토하여 정산 재개 여부를 결정한다.

제 14 조 (영화발전기금 및 부가가치세)

- ① 수입장료 산정 시, 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률에 따른 영화발전기금은 입장료 총액의 3%를 원칙으로 공제한다. 다만 상영자가 영화진흥위원회로부터 예술영화전용관으로 인증받은 극장인 경우 영화발전기금 부과율은 0%로 하여 면제한다.
- ② 상영자는 인디스퀘어 시네마가 예술영화전용관 인증 극장임을 확인하며, 본 계약 기간 동안 ①항의 면제를 적용한다. 다만 관련 법령 개정으로 인증 요건 또는 부과율이 변경되는 경우, 본 계약의 정산 규칙은 개정 법령을 반영한 신규 버전으로만 갱신되고 기존 정산 이력에는 소급 적용하지 않는다.
- ③ 부가가치세는 영화발전기금 공제 후 잔액의 1/11을 공제한다.

제 15 조 (프린트 및 자료 제공)

배급자는 최초 상영 2일 전까지 계약 영화의 상영용 파일(DCP 또는 이에 준하는 디지털 배급본)을 상영자에게 제공하며, 그 소유권 및 지적재산권은 배급자에게 있다. 상영자는 이를 수정·복제·다른 용도로 사용할 수 없으며, 상영 종료 후 지체 없이 반환하거나 복구 불가능한 상태로 폐기하여야 한다.

제 16 조 (계약의 해지)

계약 당사자 일방에게 부도·회생절차 개시 등 계약을 정상적으로 유지하기 어려운 사유가 발생하거

나, 상대방이 7일 이상의 시정 최고 기간 내에 본 계약상 의무 위반을 시정하지 않는 경우, 상대방은 서면 통지로 이 계약을 해지할 수 있다. 계약이 해지되는 경우 상영자는 미정산 상영대가를 지체 없이 정산하여야 한다.

제 17 조 (불가항력)

양 당사자는 천재지변, 전쟁, 관련법령 제·개정 등 통제할 수 없는 불가항력 사유로 인하여 본 계약을 이행할 수 없게 되는 경우 그 책임을 면한다.

제 18 조 (관할법원)

이 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁은 서울중앙지방법원을 합의의 관할법원으로 한다.

2026년 8월 1일

배급자	주식회사 미리내필름배급 대표이사 (인)
상영자	인디스퀘어 시네마 대표 (인)